



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/507/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובעים:

1. רון שחר
 2. יפית שחר
- ע"י ב"כ עוה"ד אברהם שלו
משדרות רוטשילד 136 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים:

1. ירון עיון
 - ע"י ב"כ עוה"ד עודד גרוס
 - מרחוב אבא הלל סילבר 14 ארמת גן
2. נציגות הבית המשותף רחוב הגנים 20 רמת השרון
 - ע"י ב"כ עוה"ד רם צרפתי
 - מרחוב הנחושת 10 תל אביב

פסק דין

מבוא, טענות הצדדים והתנהלות ההליך

1. תובענה זו עניינה בנזקי רטיבות נטענים בדירת התובעים בקומה השלישית (תת חלקה 9) בבית ברחוב הגנים 20 רמת השרון הבנוי על חלקה 73 בגוש 6414.
2. הנתבע 1 הינו בעלים של דירה בקומה הרביעית בבית (תת חלקה 11).
3. הנתבעת 2 הינה נציגות הבית.
4. לטענת התובעים בתקרת דירתם התגלתה רטיבות. פניות לנתבעים להסדרת הליקוי לא הניבו מענה ובהתאם עתרו התובעים למתן צו אשר יחייב לבצע כל הנדרש כדי להביא להפסקת הרטיבות בדירת התובעים וכן לבצע תיקוני צבע וטיח בדירתם. בנוסף עתרו התובעים לחיוב הנתבעים בתשלום הוצאותיהם.
5. הנתבע 1 טען בכתב ההגנה להעדר יריבות וכי יש מקום לעכב את בירור ההליך בשל קיומו של הליך מקביל המתנהל בבית משפט השלום כנגד הנתבע 1 והחברה הקבלנית שבנתה את הבית. לגופה של תובענה נטען כי מקור הרטיבות הינו סתימה בקולטן מי גשמים אשר שוחררה, לאחר שאותרה, על ידי הנציגות. משכך, האחריות לנזקי הנתבעים הינה של הנתבעת 2. עוד נטען כי כתב התביעה לא לימד על קיומו של ליקוי כלשהו בדירת הנתבע 1.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/507/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

6. הנתבעת 2 טענה כי היא מכוסה בביטוח לנזקי הצנרת וכי קיים הליך מקביל שעניינו בליקוי בנייה בדירת התובעים, אותו הם הסתירו בתביעתם דנן. הליקוי בקולטן מי הגשמים תוקן בחודש 07/15, אין כל נזילה פעילה וכתמי המים בתהליך התייבשות. מטרת התביעה למנף ליקויי בניה ולהטיל על המבטחת של הרכוש המשותף.
7. בדיון מיום 22.11.15, משלא עלה בידי להביא את הצדדים להסכמות, נקבע התיק לשמיעת ראיות תוך שהתקבלה החלטה בנוגע לטענות המקדמיות – הבקשה לעיכוב הליכים נדחתה וכך גם בקשה שהועלתה למינוי מומחה מטעמי.
8. מטעם התובעים הוגש תצהיר התובע וכן חוות דעת המהנדס האזרחי מרדכי אדלר. מטעם הנתבע 1 הוגש תצהיר חתום על ידו. מטעם הנתבעת 2 הוגש תצהיר חבר הנציגות רפי לרנר וכן חוות דעת השמאי והמהנדס אריק שיינר.
9. ביום 03.07.16 נערך דיון לשמיעת ראיות ובסיומו נשמעו סיכומי הצדדים בעל פה.

דיון והכרעה

10. נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") והוא מוטל על שכמם של התובעים בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי - קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).
11. כפי שכבר הבהרתי במפורש, בהחלטתי בגמר הדיון מיום 22.11.15, על התובעים בהליך זה מוטל הנטל להוכיח כי ישנה רטיבות פעילה בדירתם, את מקורה של הרטיבות, את התיקונים הנדרשים להפסקתה, לרבות, התיקונים בדירתם וכפועל יוצא על מי האחריות לבצע העבודות השונות, אם נדרשות. לשם עמידה בנטל האמור אף ניתנה להם הזכות לבדוק את דירת הנתבע 1 באמצעות איש מקצוע מטעמם.
12. להוכחת תביעתם הסתמכו התובעים על חוות דעתו של מר אדלר. דא עקא, חוות הדעת עצמה, ודאי בשילוב עם חקירתו הנגדית של המומחה, מלמדים כי אין בידם של התובעים כל ראיה להוכחת תביעתם, אפילו לא במאזן ההסתברויות הנדרש בהליך האזרחי - אין בידם ראיה להוכחת קיומה של רטיבות פעילה, לעבודה כלשהי נדרשת (ברכוש המשותף או בדירת הנתבע 1), לקיומה של רטיבות כלואה או לצורך בביצוע עבודת תיקון כלשהי בדירתם.
13. ראשית, חוות הדעת של מר אדלר איננה קובעת כי קיימת רטיבות פעילה בדירת התובעים! לכל היותר נטען בדבר קיומה של רטיבות כלואה (שגם היא לא הוכחה, וגם לכך עוד נתייחס להלן).
14. שנית, מר אדלר זומן כדי לחוות דעתו, בין היתר, לגבי "מה לעשות כדי לתקן וכמה עולה" כפי שהוא מגדיר את מטרות חוות דעתו (עמוד 8 שורה 1). דא עקא, אין בחוות הדעת כל קביעה בנוגע לתיקון כלשהו הנדרש ברכוש המשותף או בדירת הנתבע 1.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/507/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

בהקשר זה, כל שממליץ מר אדלר בנוגע ל"רטיבות הפעילה" הוא על ביצוע בדיקות שונות (בדיקת לחץ לצנרת אספקת מים ובדיקת מערכת דלוחין בדירת הנתבע 1). דא עקא, אין כל הסבר מדוע הבדיקות נדרשות (בהעדר כל אינדיקציה לרטיבות פעילה) ובכלל האמור מדוע הבדיקות לא בוצעו על ידי מר אדלר, וביצוען אפילו לא התבקש! קביעה כי יש לבצע בדיקות איננה בגדר ההוכחה הנדרשת לקיומם של ליקויים, כפי שהובהר במפורש הנטל בהחלטתי כאמור.

וידגש, ההתייחסות במסגרת חוות הדעת לפירוק הויתרינה בדירת הנתבע 1 (ס"ק ג') איננה בשל קיומו של ליקוי כלשהו (ממילא גם לא נטען כי קיים ליקוי כאמור ומר אדלר אף לא כותב בחוות דעתו או מעיד כי איתר ליקוי שכזה) אלא לשם ביטחון נוסף למקרה עתידי (שלא אמור לקרות עוד לאור הסדרת הליקוי בנקז) של הצפת המרפסת.

15. שלישית, מר אדלר מאשר במפורש - "נכון, מחוות הדעת אי אפשר לדעת מה לקוי" (עמוד 8 שורות 14-15). די בעדות זו כדי לקבוע כי התביעה, אשר הוכחתה מתבססת על חוות דעת זו, לא הוכחה.

16. רביעית, טענת מר אדלר בדבר קיומה של רטיבות כלואה מתבססת על כך שצפה ברטיבות בפאנלים בדירת הנתבע 1 ובבדיקת פרוטימטר שביצע. אין בידי לקבל את חוות הדעת האמורה, בין לאור אי הוכחת הבדיקות שבוצעו ותוצאותיהן ובין לאור ליקויים מהותיים בעצם ביצוע הבדיקות.

כך, אין כל תיעוד לבדיקות שביצע המומחה באמצעות המכשיר - מר אדלר אינו מציג כל תיעוד למיקום הבדיקות והמדידות ולתוצאותיהן (עמוד 8 שורות 31-35), אף שגם הוא מאשר כי נהוג לעשות כן בחוות דעת מומחה (עמוד 9 שורות 14). כך גם הדבר נעשה בחוות דעת אחרת מטעם התובעים, אליה עוד נשוב להלן (ר' נספח לכתב התביעה);

וידגש, לא צורפו לחוות דעת אדלר תמונות המעידות על הבדיקות שבוצעו ותוצאותיהן או כל דו"ח או תיעוד אחר למיקום ביצוע המדידות והתוצאות שנמדדו - למעשה, מר אדלר כלל לא ערך דו"ח כאמור.

כך, אין כל תיעוד לכיול מכשיר הפרוטימטר או תקינותו, אף אם בוצעו המדידות (שלא הוכחו) (עמוד 9 שורות 23-26);

כך, לא צורפה כל תמונה (אף שנטען כי לכאורה צולמו תמונות כאלו) של דירת הנתבע 1 ואין כל תיעוד של אותה רטיבות הנחזית בפאנלים (עמוד 8 שורות 29-30);

כך, לא נערכה בדיקה חוזרת בדירת התובעים לבחינת מגמת הרטיבות שנצפתה לכאורה (עמוד 9 שורות 1-3);

17. נכון יהיה להאיר בהקשר זה כי בידי התובעים חוות דעת אשר ביצעה בדיקות בדירתם, לרבות, תוך תיעוד הבדיקות בצילומים כמקובל וכנדרש (על מנת לעמוד בנטל הראיה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/507/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

הנדרש). אף על פי כן הם בחרו, ללא כל הסבר, שלא להגיש חוות דעת זו מטעמם, לא לזמן את המומחה לעדות ואף הסכימו להוציאה מהתיק, אף שצורפה תחילה כנספח לתצהיר התובע (עמוד 9 שורות 44-41).

התובעים גם בחרו שלא להביא לעדות מטעמם כל נציג של חברת מנרב בנוגע לתיקונים שבוצעו בדירתם או בדירת הנתבע 1, אף שלכאורה עדות של נציג זה יכולה היתה לסייע בידם לאור עדות השמיעה (הבלתי קבילה) של התובע בהקשר זה (עמוד 7 שורות 35-40).

בהתאם להוראות ההלכה העדרם של עדים זמינים כאמור פועל לחובתם של התובעים - "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651).

18. זאת ועוד. מבחינה מקצועית אין די בבדיקות שביצע מר אדלר כדי לקבוע כי קיימת רטיבות כלואה (וודאי שלא רטיבות פעילה) ברצפת דירת הנתבע 1 - כדי לבדוק תחולת רטיבות במצע חול הדרך המקצועית היחידה הינה באמצעות עריכת דגימת מעבדה, כפי שגם מעיד המומחה שיינר - "כתם רטיבות יכול להיות ותיק. אך אני רוצה לציין 2 דברים, אני 37 שנה במקצועי, רואה אם הרטיבות טרייה או ישנה, ויודע להבדיל מה אומר הכתם. לגבי הבדיקות עם המכשיר, הן לא יכולות לתת אינדיקציה לרטיבות במצע החול בדירה מעל. אינדיקציה כזו אפשר לקבל רק במכון התקנים מבדיקת חול לאחר ייבוש ושקילה. ש.ת: את שיעור הרטיבות המשקלים בחול, אפשר רק בבדיקת מעבדה. התקן מתייחס לבתים חדשים אך אומר ששיעור הרטיבות לא יעלה על 6%. אי אפשר לדעת זאת מראייה בעין ולא עם המכשיר" (עמוד 12 שורות 22-16).

דא עקא, מר אדלר לא ביצע בדיקה כאמור ואפילו לא מצא לנכון להזמין או לקבוע כי נדרשת אחת שכזו - הסתמכותו הבלעדית היתה על בדיקת הפרוטימטר (עמוד 9 שורות 19-22) שלבד מכך שאיננה הבדיקה הנכונה מבחינה מקצועית, היא גם לא תועדה כלל כאמור, ובהתאם, ממילא לא הוכחה.

19. חמישית, למעשה, אפילו קיומה של רטיבות כלשהי בדירת התובעים לא הוכחה, וכך גם לא כל נזק - כל שצורפו בהקשר זה הן תמונות (כשחור לבן) שלא ניתן לדעת היכן צולמו, מתי צולמו ואפילו לא אם צולמו כלל בדירת התובעים. אפילו מר אדלר אינו מסוגל להצביע במדויק בעדותו היכן צולמה כל תמונה (עמוד 9 שורות 6-4).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/507/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

ויוודגש, מחקירתו הנגדית של מר אדלר אפילו לא ברור אם התמונות צולמו בכלל על ידו, מה שמעמיד בספק גדול את שאלת עצם כשירות הגשתן (ר' עמוד 8 שורות 22-27).

20. זאת ועוד. מחוות הדעת עולה כי, לכאורה, 4 חדרים בדירת התובעים דורשים תיקוני טיח וצבע (ס"ק ה'). דא עקא, אף אם נקבל כראיה את התמונות שצורפו (לאחר הגשת חוות הדעת וממילא ללא כל התייחסות אליהן במסגרתה) הרי שלכל היותר תועדו 2 חדרים בלבד בהם קיימים נזקי רטיבות, ובאחד מהם בהיקף מצומצם ביותר.

21. שישית, למעשה חוות דעת אדלר גם איננה רלבנטית עוד בנוגע לשאלה אם נדרשות עוד עבודות בדירת התובעים עצמם - אין מחלוקת כי מאז הגשת חוות דעתו (12/15) מבוצעות עבודות בדירת התובעים על ידי "מנרב". אין בידי התובעים, למעשה, כל ראיה כי נדרש עוד תיקון כלשהו בדירתם. גם מעדות התובע לא עולה כי קיים עוד כל ליקוי שאינו מטופל על ידי מנרב או שאינו קשור במסגרת העבודות המבוצעות על ידה (ר' עמוד 6 שורות 38-39 ובהמשך עמוד 7 שורות 35-40).

22. שביעית, מר אדלר אינו מתייחס כלל לעובדה, שאיננה שנויה במחלוקת, בנוגע לליקוי בקולטן מי גשמים והצפה במרפסת דירת הנתבע 1, ליקוי שאותר ותוקן על ידי הנתבעת (עוד לפני הגשת התביעה) וכפי שמתואר בהרחבה בעדות מר לוי – "ירון עיון וועד הבית פנו אלינו. בעקבות הצפה במרפסת דירה 11 שהוצפה בשל אי ניקוז בקולטן עצמו, זה בעיה שקרתה גם בעבר, אך המים היו מתנקזים, רק לאט. בעקבות זאת עשינו כל מיני בדיקות בין שבועיים לשלושה, מהחדרת סיב אופטי מהחלק העליון לחלק התחתון והפוך. סיב אופטי לא יכול להגיע בצורה המלאה בגלל האורך. נכנסנו לדירת הגן כמובן, ניסינו לאתר זאת מאותה דירת גן. פנינו במקביל, ועד הבית פנה וגם ירון, לחברת הבנייה, בגלל שחשבנו שיש כשל מערכתי באותו צינור. לאחר הבדיקה גילינו שיש סתימה בקומה מינוס 1 באיזור רחבת המחסנים. אותה ברך היתה סתומה. אותו רגע לא ידענו מה החומרים שיש בפנים אך הבנו שהיא סתומה. היה שם תיקון של חברת הבנייה, גם מפוליאריטן מוקצף על אותו צינור וגם חומר צמנטי שכנראה סתמו אותה ברך. פנינו לוועד הבית והסברנו את הבעיה עצמה, ואם אינני טועה, כעבור פחות מ-24 שעות קיבלנו אישור לפתוח את זה, כי חברת הבנייה לא הסכימו לבוא לפתור את הבעיה. ש.ת: מאז ביצוע התיקון, אין פניות נוספות לרטיבות באותה נקודה. היו פניות אם אני לא טועה של הדירה של התובע, אך הן היו מחדירת מזגנים, באזורים אחרים בכלל, לא קשורים לנושא זה. ש.ת: קולטן מי הגשמים היום תקין, עבר יותר מחצי חורף בלי בעיה" (עמוד 10 שורות 43 ואילך ור' גם תמיכה בעדותו של מר לרנר בעמוד 12 שורות 42 ואילך).

טענות הנתבעים בנוגע לאירוע האמור מהוות את היסוד להגנתם בהליך, עוד משלב מקדמי. אף על פי כן, אין התייחסות של מומחה התובעים לאירוע האמור כגורם לרטיבות, אם ישנה.

23. שמינית, אומנם, הוגש תצהיר מטעם התובעים חתום על ידי התובע. אולם, הוכח כי "הרוח החיה" מאחורי ראיות התובעים הינה התובעת דווקא - התצהיר נכתב ביחד עימה כאשר הוא מנוסח על ידה (עמוד 5 שורות 3 ו-6 ועמוד 6 שורה 1). מעדות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/507/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

התובע עולה כי גם התובעת חתמה על תצהיר אך זה, משום מה, לא הוגש (עמוד 5 שורה 5). התובעת גם נכחה בביקור שנערך "בזמן אמת" בדירת הנתבע 1 (עמוד 6 שורות 43-45). על אף האמור, ועל אף הנחייתי המפורשת בדבר חיוב התובעת להתייצב לדיונים בהליך (ר' גם בהחלטתי בגמר הדיון מיום 22.11.15), בחרה התובעת שלא להגיש תצהיר מטעמה ואף לא להתייצב לדיון כאמור.

24. לאור כל האמור הרי שלא עלה בידי התובעים להוכיח את תביעתם במאזן ההסתברויות הנדרש.

סיכום

25. משלא עלה בידי התובעים להוכיח את תביעתם, בפרט לאור החלטתי המפורטת מיום 22.11.15 כאמור, **אין לי אלא לדחות את התביעה.**

26. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

27. סופו של יום התביעה נדחתה כאשר לא עלה בידי התובעים להציג ראיות להוכחת תביעתם. בהקשר זה יוזכר כי התובעים אף ויתרו על הגשת ראיות זמינות, לרבות מהליך מקביל אחר בבית משפט השלום, ללא כל הסבר מניח את הדעת. על אחת כמה וכמה אמורים הדברים כאשר הנטל המוטל על התובעים בהליך זה הובהר להם, במפורש, במסגרת הדיון הראשון בהליך.

28. זאת ועוד. גם לאחר הגשת ראיותיהם היתה בידי התובעים ההזדמנות לחזור בהם מתביעתם בטרם שמיעת הראיות במסגרת בקשה לסילוק שהוגשה על ידי הנתבעת 2. דא עקא, הם עמדו על תביעתם כאשר הוכחה מתבססת על חוות דעתו של מר אדלר, על אף הליקויים היסודיים שבבסיסה (עוד לפני חקירתו הנגדית של המומחה).

29. בנסיבות אלו אין לי אלא לחייב את התובעים להשיב לנתבעים את הוצאותיהם בגין ההליך.

30. אני מחייב את התובעים להשיב לנתבע 1 סך של 3,510 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

31. אני מחייב את התובעים להשיב לנתבעת 2 סך של 3,510 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/507/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

בנוסף לאמור לעיל אני מחייב את התובעים להשיב לנתבעת 2 את הוצאות עדות המומחה מטעמה בסך של 1,000 ₪ (כפי שנפסקו בדיון מיום 03.07.16) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

שעה שלא הוכח כי שכר המומחה מטעם הנתבעת 2 שולם על ידה (ר' חשבון מצורף לחוות הדעת ממנו עולה כי התשלום בוצע על ידי המבטחת), אינני מוצא מקום לחייב בהשבת הסכום האמור.

32. בפסיקת גובה החזר הוצאות בגין שכ"ט עו"ד התחשבתי בכך שתיק זה הוגשו כתבי טענות וראיות בכתב והתנהלו 2 ישיבות בית משפט אשר כללו סיכום טענות בעל פה. כמו כן התנהל הליך ביניים אחד.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ד' תמוז תשע"ו, 10 יולי 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין